

00808 《商法》 考点密押

考点1：商法的概念 [名&选] ★★★★★

- ① 商法是**调整商事关系的法律规范的总和**。
- ② 在实质意义上，商法是指以商事关系为调整对象的各种法律规范。在形式意义上，商法是指民商分立国家立法机关依法定程序制定的、以“商法”或“商法典”命名的法律文件。

考点2：商法的特征 [简&论] ★★★★★

- ① **营利性**：商法具有营利性特征，这是商法区别于民法的本质属性。商法承认并保障商事主体的营利动机和目的，确认和保护商事主体的营利行为。
- ② **技术性**：商法规范中包含了大量的技术性规范，其内容并非仅凭一般伦理观念或生活常识所能理解。例如，票据法、保险法、海商法中的许多规定都具有很强的技术性。
- ③ **公法性**：现代商法在强调意思自治的同时，增加了许多公法性条款，即国家通过立法形式干预商事交易活动。例如，商业登记、商业账簿、消费者保护、反不正当竞争等规定。
- ④ **国际性**：商法从产生之初就具有国际性。现代各国商法在具体制度上呈现出统一的趋势，国际商事条约、惯例的作用日益增强。

考点3：商法的基本原则 [简&论] ★★★★★

- ① **经营自由原则**：又称经商自由、交易自由或营业自由，是指除依照法律规定或整体利益不得从事经营活动之外，行为人有权自主决定从事经营活动，即享有是否从事经营活动的自由和从事何种经营活动的自由。
- ② **平等交换原则**：是指商事主体在从事营业或财产交易中，应当基于等价交换而确定商事主体之间的权利义务。任何人不得非法剥夺商事主体的财产和权利。
- ③ **企业维持原则**：既是旨在维持企业存续、稳定、协调和发展的商法原则，也是在该原则支配下形成的一整套商法制度和规则。包括企业主体地位的维持、资本充实规则、盈利分配规则、企业重整规则等。
- ④ **交易便捷原则**：核心是减少烦琐的交易手续、降低交易成本。主要体现在形式自由、权利外观（信赖保护）、短期时效等方面。
- ⑤ **交易安全原则**：在秉持交易便捷原则的同时，为了增强交易的确定性，商法应当贯彻交易安全的原则。主要体现为公示主义、强制主义和加重责任。
- ⑥ **守法经营原则**：指企业应当遵守商法有关经营的规定并履行其他特殊义务。既包括承担私法义务，也包括承担公法义务。

考点4：商事法律关系的确立标准 [简] ★★★★★

- ① **主观标准（商人法主义或主体标准）**：即根据**行为人的身份**来确定商事法律关系。首先确定行为人是否为商人，然后根据其身份确定其行为是否属于商事行为及所产生的法律关系是否为商事法律关系。
- ② **客观标准（商行为法主义或客体标准）**：即根据**行为的性质**来确定商事法律关系。不论行为人是否为商人，只要其行为属于商事行为，则由此产生的法律关系就是商事法律关系。

考点5：商法与民法的关系 [简&论] ★★★★★

- ① **联系**：商法与民法均为私法，学术界通常合称为“民商法”。一般认为，**民法是私法的普通法，商法是私法的特别法**，商法规范是民法规范的例外和补充。在法律适用上，应当优先适用商法规范，商法规范没有规定的，应当适用民法规范。
- ② **区别**：商法主要属于私法的特别法，是针对**特别之人（商人）、特别之事（商事行为）**做出的特别规定，是规范商人、企业或经营者从事营业活动的专门法律。商法确认商人、企业或经营者的职业技能及特殊义务，认可商事活动的营利性，甚至加入公法或强行法规范，从而使得商法有别于传统私法或者民法。

考点6：商法与经济法的关系 [简] ★★★★★

- ① **调整范围不同**：经济法调整的是**基于国家参与、管理或干预经济生活而形成的各种关系**（如财政、税收、金融管理）。商法调整的是**商人或企业之间发生的，或者商人、企业与消费者之间发生的人身关系和财产关系**。
- ② **主体不同**：**国家是经济法律关系的重要主体**。商事关系的核心法律主体是**商人或企业**。
- ③ **性质和手段不同**：经济法律关系具有**公法关系属性，带有行政导向性**。商法主要属于**私法范畴**，调整的是特定范围的私人关系。

考点7：商主体的概念与特征 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：商事主体，又称商人，是指**具有商事权利能力，依法独立享有商事权利和承担商事义务的个人和组织**。
- ② **特征**：1. **法定性**：商主体类型、内容、取得与丧失均由法律明确规定。2. **具有商事能力**：包括商事权利能力和商事行为能力，且**以具有民事能力为前提**。3. **资格经登记取得**：必须经过商事登记（除法律另有规定外），否则为非法经营。

考点8：商个人（商自然人） [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：商个人，又称商个体、商自然人，是指**依法定程序取得商事主体资格的自然人或公民**。
- ② **特征**：1. 须经法定核准登记。2. 权利与自然人人身相关的权利（如选举权）无关。3. 从事以营利为目的的经营性行为。4. 对其经营债务须承担**无限责任**。
- ③ **我国形式**：主要表现为**个体工商户、农村承包经营户、个人独资企业**。

考点9：商法人（营利法人） [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：商法人是指**基于营利目的而设立的，具有商事权利能力和行为能力，依法独立享有商事权利和承担商事义务的法人组织**。我国《民法典》称之为营利法人。
- ② **特征**：1. 依法定条件和程序设立。2. 具有独立的法人人格和财产。3. **以营利为目的**，并将利润分配给其股东等出资人。4. 其组织机构依商法和公司法设置。
- ③ **我国形式**：主要是依照《公司法》设立的**有限责任公司和股份有限公司**。

考点10：商合伙 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：商合伙是指**两个或两个以上的合伙人，以营利为目的，基于合伙协议共同出资、共同经营、共享收益、共担风险的非法人商事组织**。
- ② **特征**：1. 由两个以上合伙人组成。2. 是**非法人企业**。3. 依商事法成立并受商法规范调整。4. 以营利为目的。
- ③ **我国形式**：主要为《合伙企业法》规定的**普通合伙企业和有限合伙企业**。

考点11：商事能力 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：商事能力，又称商事主体资格，指**商事主体独立从事商事活动，享有权利和承担义务的资格和能力**，包括商事权利能力和行为能力。
- ② **特征（与民事能力的区别）**：1. 是**权利能力与行为能力的统一**。2. 内容具有**差异性**，取决于登记的营业性质和范围。3. **因商事登记而确定**（始于设立登记，终于注销登记）。

考点12：商业名称权及其性质 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：商业名称权，简称商号权，是指**商事主体对其依法取得的商业名称所享有的专有权利**。
- ② **性质（折中说为通说）**：商业名称权兼具**人格权与财产权的双重性质**。一方面，它是商主体具有独立人格的标示；另一方面，它与商誉结合，具有财产价值，可以转让、许可。

考点13：商业名称权的权能 [简] ★★★★★

- ① **专有使用权**：所有人经登记后取得该商业名称的专有使用权。
- ② **许可使用权**：商业名称权人有许可他人使用其商业名称的权利。
- ③ **商业名称变更权**：拟变更的商业名称符合法律规定的条件即可，但须进行变更登记。
- ④ **商业名称转让权**：多数国家规定商业名称**不得脱离营业而单独转让**。

考点14：商事登记对商事主体的效力 [简&案] ★★★★★

在我国，商事登记不仅是商人取得法人资格的前提条件，也是非法人的商事主体取得商事经营资格的前

提条件。我国法律**严禁未经登记的无照经营行为**。因此，商事登记是**各类商事主体成立的必要要件**，未经登记，行为人即使实施了商事经营活动，也不得享有商人的权利，同时也不必履行商人的义务，该行为可被认定为无效行为。

考点15：商事登记对第三人的效力〔简&案〕★★★★★

- ① **必须登记事项未登记或未公告**：任何该必须登记事项的参与人都**不得以该事项来对抗第三人**，除非第三人已经了解该事项的真实情况。
- ② **已登记并公告事项的效力**：该事项对第三人生效。但如果在登记事项公布之后的一定时间以内，第三人既不知道，也无责任知道该登记事项，那么，该登记事项对其法律行为不生效力。
- ③ **公告发生差错**：如果登记事项公告有误，第三人可以针对负有登记义务的登记人，根据已公告之事实为法律行为，除非第三人已经知道公告事实有误。

考点16：商事行为的概念与特征〔名&简〕★★★★★

- ① **概念**：商事行为，又称商行为，是指**商人经营或从事营利事业的各种营利行为**。
- ② **特征**：1. **营利性**：以**营利为目的**，是行为人的内在意思，可根据外在表现推定。2. **经营性**：具有**连续性、计划性、职业性**。3. **主体性**：主要是**商事主体所从事的行为**。4. **体现商事经营特点**：在行为方式、效力、法律规则等方面有别于一般民事行为。

考点17：单方商事行为与双方商事行为〔简〕★★★★★

- ① **单方商事行为（混合交易行为）**：指行为人**一方为商事主体而另一方不是商事主体**所从事的行为。如销售商与消费者之间的买卖。法律适用上，大陆法系国家通常规定交易双方都应适用商法。
- ② **双方商事行为**：指当事人**双方都作为商事主体**而从事的行为。这类行为必然应适用商法。

考点18：绝对商事行为与相对商事行为〔简〕★★★★★

- ① **绝对商事行为（客观商事行为）**：指仅根据**行为的形式或性质以及法律的规定**而必然确定为商事行为的行为。无论行为人是否为商事主体，也无论是否以营业的方式进行。如票据行为、证券交易行为。
- ② **相对商事行为（主观商事行为）**：指在法律所列举的范围内，仅由**商人实施**或仅基于**营利性目的实施**时方可认定为商事行为的行为。行为主体或目的不符合条件，则只构成一般民事行为。

考点19：商事代理与民事代理的区别〔简&案〕★★★★★

- ① **主体不同**：商事代理的代理人必须是**商人**，即经过商事登记，以代理为业者。民事代理的代理人可以是任何具有民事行为能力的人。
- ② **行为性质不同**：商事代理是**有偿代理**，属于经营行为。民事代理可以是有偿，也可以是无偿。
- ③ **对代理人要求不同**：商事代理中，代理人**必须尽到更高的注意义务（善良管理人的注意）**。民事代理一般只要求尽到与处理自己事务相同的注意。
- ④ **连续性不同**：商事代理通常是**持续、反复进行的营业行为**。民事代理多为临时、个别的事务处理。

考点20：商事留置权与民事留置权的区别〔简&案〕★★★★★

商事留置权与民事留置权均因债权而产生。但两者之间存在明显的区别：民事留置权要求被担保的债权和留置的标的物必须具有**牵连关系**；商事留置权**对这种牵连关系并没有特别要求**。这主要是考虑到**商人之间交易的持续性特点**而认可流动性的担保。

考点21：营业转让的概念与特征〔名&简〕★★★★★

- ① **概念**：营业转让是指**商事主体将其所拥有的组织化的营业全部或者部分转让给受让人的行为**，它既包括经营者地位的转移，也包括营业财产的转让，其实质是特定经营权的让与。
- ② **特征（本质特征）**：营业转让的客体是**营业资产**，其**整体性、不可分割性**是转让合同客体特殊性的重要标志。对构成营业资产的任何一部分的单独转让，都不能构成营业转让。

考点22：公司的概念与特征〔名&简〕★★★★★

- ① **概念**：公司是指**依照公司法设立的，以营利为目的的企业法人**。
- ② **特征**：1. **营利性**：以**取得利润并分配给股东等出资人为目的**。2. **法人性**：具有**独立的法人财产和法**

人人格，以其全部财产对公司债务承担责任。3. **社团性**：由股东共同出资组成。4. **依法设立**：必须依照公司法规定的条件和程序设立。

考点23：有限责任公司与股份有限公司的区别 [简&论] ★★★★★

- ① **股东人数**：有限责任公司股东**不得超过50人**；股份有限公司发起人为2-200人，无上限。
- ② **资本表现形式**：有限责任公司资本**不分为等额股份**，股东出资表现为出资证明书；股份有限公司资本**划分为等额股份**，表现为股票。
- ③ **设立方式与程序**：有限责任公司只能**发起设立**；股份有限公司可以**发起设立或募集设立**，程序更复杂。
- ④ **股权转让**：有限责任公司股东转让股权**受到一定限制**（需其他股东过半数同意，有优先购买权）；股份有限公司股东转让股份**原则上自由**（除对发起人、董监高等有特殊限制外）。
- ⑤ **信息公开程度**：有限责任公司**具有封闭性**，财务等信息无须向社会公开；股份有限公司（尤其是上市公司）**具有公开性**，信息须依法公开。

考点24：公司人格否认制度（刺破公司面纱） [简&论&案] ★★★★★

- ① **概念**：公司人格否认，是指在**特定法律关系中**，如果公司股东**滥用公司法人独立地位和股东有限责任**来逃避债务，严重损害公司债权人利益，则法院可以**否认公司的独立法人人格及股东的有限责任**，判令滥用权利的股东对公司债务承担**连带责任**。
- ② **适用情形**：实践中常见的情形有**人格混同**（如财产、业务、人员、住所等混同）、**过度支配与控制**、**资本显著不足**等。
- ③ **适用特点**：1. 只在**个案**中否认。2. 不是全面、永久地否定公司人格。3. 仅**追究滥用权利的股东的**连带责任。

考点25：公司资本三原则 [简] ★★★★★

- ① **资本确定原则**：指公司在设立时，必须在章程中**对公司的资本总额做出明确规定**，并须由**股东全部认足或募足**，否则公司不能成立。我国现为认缴制，但仍有此原则精神。
- ② **资本维持原则（资本充实原则）**：指公司在存续期间，应当**维持与其资本总额相当的实有财产**，以保护债权人利益。具体规则如：禁止股东抽逃出资、无盈不分、股票发行价格不得低于票面金额等。
- ③ **资本不变原则**：指公司资本总额**一经确定，非经法定程序，不得任意变动**。增资或减资必须依法定程序进行。

考点26：股东（大）会的职权 [简] ★★★★★

- ① 决定公司的经营方针和投资计划。
- ② 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。
- ③ 审议批准董事会的报告、监事会的报告、公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。
- ④ 对公司增加或者减少注册资本、发行公司债券做出决议。
- ⑤ 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议。
- ⑥ 修改公司章程。

考点27：董事会的职权 [简] ★★★★★

- ① 召集股东（大）会会议，并向其报告工作。
- ② 执行股东（大）会的决议。
- ③ 决定公司的经营计划和投资方案。
- ④ 制订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案、公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。
- ⑤ 决定公司内部管理机构的设置。
- ⑥ 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。
- ⑦ 制定公司的基本管理制度。

考点28：个人独资企业的概念与特征 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：个人独资企业是指**依法由一个自然人投资**，财产为投资者个人所有，投资人以其个人财产对**企业债务承担无限责任的经营实体**。

② **特征**：1. 投资主体是一个**自然人**。2. **不具有法人资格**。3. 投资人对企业财产享有**所有权和经营管理权**。4. 投资人承担**无限责任**。

考点29：普通合伙企业与有限合伙企业的区别 [简&案] ★★★★★

① **合伙人构成与责任**：普通合伙企业由**普通合伙人**组成，合伙人对合伙企业债务承担**无限连带责任**。有限合伙企业由**普通合伙人和有限合伙人**组成，普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人**以其认缴的出资额为限承担责任**。

② **合伙人权利**：普通合伙人**可以执行合伙事务**，不得从事同业竞争。有限合伙人**不执行合伙事务**，不得对外代表合伙企业，但可以自营或同他人合作经营与本企业相竞争的业务（合伙协议另有约定除外）。

③ **出资与财产份额出质**：有限合伙人可以用**货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资**，但**不得以劳务出资**。有限合伙人可以将其财产份额出质（协议另有约定除外），而普通合伙人出质须经其他合伙人一致同意。

考点30：合伙企业的入伙与退伙 [简&案] ★★★★★

① **入伙**：新合伙人入伙，除合伙协议另有约定外，应当**经全体合伙人一致同意**，并依法订立书面入伙协议。入伙的新合伙人与原合伙人**享有同等权利，承担同等责任**；入伙协议另有约定的，**从其约定**。新合伙人对**入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任**。

② **退伙**：包括自愿退伙、当然退伙和除名退伙。合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算。退伙人对**基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任**。

考点31：商业银行的概念与特征 [名&简] ★★★★★

① **概念**：商业银行是指依照《商业银行法》和《公司法》设立的**吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人**。

② **特征**：1. 是以**利润最大化为经营目的**的商事企业。2. 是从事**商业性信用货币业务**的金融机构。3. 是以**存贷款业务为基础**并以存贷利差为主要利润来源。4. 是**金融体系的主体**，受严格监管。

考点32：商业银行的经营原则（三性原则） [简] ★★★★★

① **效益性原则**：商业银行以**安全性、流动性为前提**，追求利润最大化。

② **安全性原则**：商业银行在经营活动中必须**保持足够的清偿能力，避免高风险资产，控制风险**。

③ **流动性原则**：商业银行能够**随时满足客户提取存款和正当贷款需求的能力**。要求资产和负债保持合理的流动性结构。

考点33：票据的概念与特征 [名&简] ★★★★★

① **概念**：票据是指由**出票人签发的，约定由自己或委托他人于见票时或指定日期，无条件支付一定金额给收款人或持票人的有价证券**。

② **特征**：1. **设权证券**：票据权利**因票据的作成而创设**。2. **要式证券**：票据的作成格式和记载事项必须**严格遵照法律的规定**。3. **文义证券**：票据权利义务**完全依据票据上所记载的文义确定**。4. **无因证券**：票据权利的行使**不以原因关系的成立和有效为前提**。5. **流通证券**：票据可以通过**背书或交付方式自由转让**。

考点34：票据行为的特征 [简] ★★★★★

① **要式性**：票据行为必须**严格遵照票据法规定的格式和程序进行**，否则无效。

② **文义性**：票据权利义务内容必须**严格按照票据上所载文义确定**，不得以任何理由变更。

③ **无因性**：权利人享有票据权利只以**持有符合票据法规定的有效票据为必要**，票据行为效力不受其原因关系的影响。

④ **独立性**：同一票据上多个票据行为**各自独立发生效力**，其中一个行为无效，不影响其他行为的效力。

考点35：票据权利的概念与种类 [名&简] ★★★★★

① **概念**：票据权利是指**持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利**。

② **种类**：1. **付款请求权**：持票人向**主债务人（如汇票承兑人、本票出票人）**请求支付票据金额的权利，是**第一顺序权利**。2. **追索权**：持票人行使付款请求权被拒绝或有其他法定原因时，向**前手（背书人、出票人及其他债务人）**请求偿还票据金额及其他费用的权利，是**第二顺序权利**。

考点36: 票据抗辩及限制 [简&案] ★★★★★

- ① **概念**: 票据抗辩是指**票据债务人根据票据法的规定, 对票据债权人拒绝履行义务的行为**。
- ② **抗辩限制(切断)**: 为了保障票据的流通性, 票据法对票据抗辩进行限制。我国《票据法》规定: **票据债务人不得以自己与出票人或者与持票人的前手之间的抗辩事由, 对抗持票人。但是, 持票人明知存在抗辩事由而取得票据的除外**。

考点37: 汇票出票的效力 [简] ★★★★★

- ① **对出票人**: 产生**担保承兑与担保付款**的效力。出票人在汇票得不到承兑或付款时, 应向持票人清偿。
- ② **对持票人**: 取得**付款请求权和追索权**。在承兑前, 付款请求权是期待权; 承兑后成为现实权。
- ③ **对付款人**: 出票行为**并不必然产生约束力**。付款人因承兑而成为票据主债务人, 承担付款责任。

考点38: 背书连续及其法律效力 [简&案] ★★★★★

- ① **概念**: 背书连续是指在票据转让中, **转让汇票的背书人与受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衔接**, 不具有间断性。
- ② **法律效力(证明效力)**: 1. 对持票人: 持票人以背书的连续, **证明其汇票权利**。2. 对付款人: 向背书连续的票据持有人付款时, **无须审查对方是否为真正的权利人**。3. 对非转让背书: 连续的背书也能证明委托收款背书的代理权或质押背书的质权。

考点39: 保险的概念与要素 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**: 保险是指**投保人根据合同约定, 向保险人支付保险费, 保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿责任, 或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为**。
- ② **要素**: 1. **危险存在**: 保险以**特定危险的存在**为前提。2. **众人协力(风险分散)**: 通过众多投保人缴纳保费, **将少数人的损失由多数人分担**。3. **损失补偿**: 保险的目的是对**因危险发生而遭受的损失进行经济补偿**。

考点40: 保险法的最大诚信原则 [简&论] ★★★★★

最大诚信原则是指保险合同的双方当事人在合同的订立和履行过程中, 必须以最大的诚意履行自己的义务, 互不欺骗和隐瞒。主要体现为:

- ① **投保人的告知义务**: 订立合同时, 保险人就保险标的或被保险人的有关情况提出询问的, 投保人应当**如实告知**。故意或重大过失未履行, 足以影响保险人决定的, 保险人有权解除合同。
- ② **保险人的说明义务**: 对**保险合同中免除保险人责任的条款**, 保险人在订立合同时应当做出**足以引起投保人注意的提示**, 并明确说明; 未作提示或说明的, 该条款不产生效力。

考点41: 保险利益原则 [简&案] ★★★★★

- ① **概念**: 保险利益是指**投保人或者被保险人对保险标的具有的法律上承认的利益**。
- ② **意义与作用**: 防止赌博、防范道德危险、限制赔偿额度。
- ③ **时间要求**: 人身保险的投保人在**保险合同订立时**对被保险人应当具有保险利益。财产保险的被保险人在**保险事故发生时**对保险标的应当具有保险利益。

考点42: 损失补偿原则及其派生规则 [简&论&案] ★★★★★

- ① **概念**: 损失补偿原则是指当保险事故发生时, 保险人应当在保险责任范围内, 对被保险人所遭受的**实际损失进行补偿**, 补偿金额不得超过被保险人的实际损失。
- ② **派生规则**: 1. **超额保险无效**: 保险金额超过保险价值的, 超过部分无效。2. **重复保险分摊**: 各保险人赔偿总和不得超过保险价值, 一般按保险金额比例分摊。3. **保险代位求偿权**: 因第三者损害造成保险事故, 保险人赔偿后, 在赔偿金额范围内**代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利**。4. **保险委付**: 推定全损后, 被保险人将保险标的的一切权利转移给保险人, 请求支付全部保险金额。

考点43: 财产保险合同与人身保险合同的区别 [简] ★★★★★

- ① **保险标的**: 财产保险的标的是**财产及相关利益**; 人身保险的标的是**人的寿命和身体**。
- ② **保险利益**: 财产保险要求**保险事故发生时**存在保险利益; 人身保险要求**合同订立时**存在保险利益。
- ③ **保险金额确定**: 财产保险的保险金额以**保险价值**为限; 人身保险的保险金额由**当事人约定**, 法律无上限(除未成年人死亡保险)。
- ④ **合同性质**: 财产保险是**补偿性合同**, 适用损失补偿原则及代位求偿; 人身保险(除费用补偿型医疗险

外)是**定额给付性合同**，不适用损失补偿原则，一般无代位求偿权。

⑤ **保费支付**：财产保险保费**可以诉讼请求**；人寿保险保费**不得用诉讼方式要求支付**。

考点44：人身保险合同的特有条款 [简&案] ★★★★★

① **犹豫期条款**：投保人收到保单后**一定期间(如10-15天)**内可以解除合同，保险人退还全部保费。

② **宽限期条款**：分期支付保费的合同，投保人未按时缴付续期保费，合同效力中止前**给予一个宽限期(如60天)**，宽限期内合同仍然有效。

③ **复效条款**：合同效力中止后**一定期间(如2年)**内，投保人可申请恢复合同效力，经保险人同意并补交保费及利息后，合同效力恢复。

④ **自杀条款**：以死亡为给付条件的合同，自成立或复效之日起**2年内**，被保险人自杀的，保险人不承担给付责任(但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外)。

考点45：证券的概念与特征 [名&简] ★★★★★

① **概念**：证券是指**记载并代表一定权利的法律凭证**，用以证明持有人有权依其所持凭证记载的内容而取得相应权益。

② **特征**：1. **财产性**：代表一定的**财产权利**。2. **流通性**：可以依法**在市场上自由转让**。3. **要式性**：必须依法定格式制作和记载。4. **风险性**：其收益具有**不确定性**，价格会波动。

考点46：证券法的“三公”原则 [简] ★★★★★

① **公开原则(信息公开)**：要求**证券发行和交易的信息必须依法真实、准确、完整、及时地公开**。是“三公”原则的核心。

② **公平原则**：要求证券商事关系主体在证券活动中**地位平等、机会均等、权利义务对等**。

③ **公正原则**：要求证券监督管理机构及其他组织和人员应对证券市场进行**公正的监管和执法**，制止欺诈、内幕交易和操纵市场等行为，确保投资者得到公正对待。

考点47：禁止的证券交易行为 [简&论&案] ★★★★★

① **内幕交易**：指**内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人**，在内幕信息公开前，买卖该证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券的行为。

② **操纵市场**：指行为人**以不正当手段，影响证券交易价格或者证券交易量**，扰乱证券市场秩序的行为。如连续买卖、约定交易、自买自卖等。

③ **虚假记载**：指信息披露义务人违反法律规定，在证券发行或交易过程中，对**重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或者在披露信息时发生重大遗漏**的行为。

④ **欺诈客户**：指证券公司及其从业人员在证券交易及相关活动中，**违背客户真实意思，损害客户利益**的行为。如挪用客户资金、未经委托买卖、收益承诺等。

考点48：上市公司收购的概念与方式 [名&简] ★★★★★

① **概念**：上市公司收购是指**收购人通过法定方式，取得上市公司一定比例的股份，以获得或者巩固对该上市公司的控制权的行为**。

② **主要方式**：1. **要约收购**：收购人向**被收购公司所有股东发出收购要约**，购买其持有的股份。2. **协议收购**：收购人通过**与被收购公司的股东协商并达成协议**，受让其持有的股份。

考点49：保险合同成立与生效 [简&案] ★★★★★

① **成立**：根据《保险法》，**投保人提出保险要求，经保险人同意承保，保险合同成立**。保险合同是**非要式合同**，不以签发保单为成立要件。

② **生效**：依法成立的保险合同，**自成立时生效**。但投保人和保险人可以对合同的效力**约定附条件或者附期限**。例如，人身保险合同常约定“自保险人同意承保、收取首期保险费并签发保险单的次日零时起生效”。

考点50：保险合同的解释原则 [简&案] ★★★★★

① **通常解释原则**：对合同条款，首先应当按照**通常理解**予以解释。

② **疑义利益解释原则(不利解释原则)**：采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，对合同条款有**两种以上解释**的，人民法院或者仲裁机构应当作出**有利于被保险人和受益人的解释**。该原则仅在适用通常

解释仍无法解决争议时采用。

③ **其他原则**：还应结合**合同目的、交易习惯以及诚实信用原则**进行解释。

考点51：破产的概念与法律特征 [名&简] ★★★★★

① **概念**：破产是指**债务人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力**的状态，以及在此状态下法院主持进行的债务清理程序。

② **法律特征**：1. 破产是一种特殊的债务清偿程序，以**债务人不能清偿到期债务**为前提。2. 破产以公平清偿债权为宗旨。3. 破产程序是在法院主持下进行的。4. 破产程序具有总括强制执行程序的性质。

考点52：破产原因（破产界限） [简&案] ★★★★★

根据我国《企业破产法》的规定，破产原因包括两种情形：

① **债务人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。**

② **债务人不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力。**

其中，“不能清偿到期债务”是指**债务的履行期限已届满，债务人未清偿债务的状态**。

考点53：管理人的概念与职责 [名&简] ★★★★★

① **概念**：管理人是指在破产程序中，由法院指定的，**全面接管破产企业并负责破产财产的保管、清理、估价、处理和分配等破产清算事务的专门机构或个人**。

② **主要职责**：1. 接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料。2. 调查债务人财产状况，制作财产状况报告。3. 决定债务人的内部管理事务。4. 管理和处分债务人的财产。5. 代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序。

考点54：债权人会议的职权 [简] ★★★★★

① 核查债权。

② 申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬。

③ 监督管理人。

④ 选任和更换债权人委员会成员。

⑤ 决定继续或者停止债务人的营业。

⑥ 通过重整计划、和解协议、债务人财产的管理方案、破产财产的变价方案和分配方案。

考点55：破产重整制度的概念与特征 [名&简] ★★★★★

① **概念**：破产重整是指**对可能或已经发生破产原因但又有挽救希望的法人企业，通过对各方利害关系人的利益协调，强制进行营业重组与债务清理，以使企业避免破产、获得更生的法律制度**。

② **特征**：1. **适用对象的特定性**：主要适用于**法人企业**。2. **申请主体的多元化**：债务人、债权人、出资额占一定比例的出资人均可申请。3. **措施多样化**：可采取**改善经营、资产重组、债务减免、股权调整**等多种措施。4. **程序优先**：重整程序启动后，**破产清算与和解程序均不得开始**。

考点56：破产和解制度 [简] ★★★★★

① **概念**：破产和解是指**具备破产原因的债务人，为避免破产清算，与债权人会议就债务延期清偿或减免等达成协议，经法院认可后生效的法律程序**。

② **与重整的区别**：1. **目的不同**：和解重在**债务清偿**，重整重在**企业拯救**。2. **申请人不同**：和解只能由**债务人提出**。3. **措施不同**：和解主要是**债务调整**，重整措施更广泛。4. **效力不同**：和解协议仅约束**无财产担保的债权人**，重整计划约束**所有债权人**。

考点57：破产撤销权与破产无效行为 [简&案] ★★★★★

① **破产撤销权**：指管理人对**债务人在破产程序开始前法定期间内（如受理前6个月）实施的损害债权人利益的行为**，有权请求法院予以撤销的权利。主要针对**偏袒性清偿和无偿转让财产**等行为。

② **破产无效行为**：指债务人在**破产程序开始前实施的，自始当然无效的行为**，不受法定期间限制。主要指**为逃避债务而隐匿、转移财产以及虚构债务或承认不真实债务**的行为。

考点58：破产取回权 [名&简] ★★★★★

① **概念**：破产取回权是指**财产的权利人可以不依破产程序，从管理人接管的财产中取回不属于债务人财产的权利**。

② **种类**：1. **一般取回权**：取回**债务人基于仓储、保管、加工承揽等法律关系占有但不属于其所有的财**

产。2. **特别取回权**：如出卖人取回权，指在**异地买卖中**，**出卖人已将货物发运**，**买受人尚未收到也未付清全款即被宣告破产**时，出卖人可以取回在途货物的权利。

考点59：破产抵销权 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：破产抵销权是指**破产债权人**在**破产申请受理前**对**债务人**负有债务的，可以向管理人主张抵销的权利。
- ② **限制**：为防止滥用，法律对抵销权进行限制，例如，**债务人的债务人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权的**，不得主张抵销。

考点60：别除权 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：别除权是指**债权人**因其**债权**设有**物权担保**，而对**债务人特定财产**享有的**优先受偿**的权利。其基础权利主要是**抵押权、质权和留置权**。
- ② **行使特点**：别除权人可以**就担保物优先受偿**，不受破产清算程序和和解程序的限制，但在重整程序中受到限制。

考点61：破产费用与共益债务 [简&案] ★★★★★

- ① **破产费用**：指**为破产程序的顺利进行**以及**为破产财产的管理、变价和分配**而必须支付的费用。如破产案件诉讼费、管理人报酬等。
- ② **共益债务**：指**为全体债权人的共同利益**，在**破产程序开始后**管理破产财产所负担的**债务**。如继续营业产生的债务、无因管理产生的债务等。
- ③ **清偿顺序**：破产费用和共益债务由**债务人财产随时清偿**。当财产不足以清偿所有费用和债务时，**先行清偿破产费用**。不足以清偿同一顺序的，按比例清偿。

考点62：汇票的概念和特征 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：汇票是**出票人签发的**，**委托付款人**在**见票时**或者在**指定日期**无条件支付**确定的金额**给收款人或者**持票人的票据**。
- ② **特征**：1. 汇票是**委托证券**，基本当事人有**出票人、付款人和收款人**。2. 汇票可以是**即期票据**，也可以是**远期票据**。3. 汇票有**承兑制度**，需要付款人承诺付款。

考点63：汇票承兑的概念和效力 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：承兑是指**汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为**。
- ② **效力**：付款人决定承兑汇票后，就成为**票据主债务人**，应当依汇票记载的文义承担**到期付款的责任**。

考点64：汇票保证的概念和效力 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：保证是由**票据债务人以外的他人**充当保证人，担保票据债务履行的票据行为。
- ② **效力**：保证人一经做出保证后，除被保证人的债务因汇票记载事项欠缺而无效的外，应对合法取得汇票的持票人所享有的汇票权利承担保证责任。被保证的汇票，保证人应当与被保证人对持票人承担**连带责任**。

考点65：追索权的概念和要件 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：追索权是指**持票人在汇票到期不获付款或期前不获承兑**或有其他法定原因时，向其前手请求**偿还票据金额、利息及有关费用**的权利。
- ② **行使要件**：1. **实质要件**：存在**汇票到期被拒绝付款、汇票被拒绝承兑、承兑人或付款人死亡或逃匿、承兑人或付款人被依法宣告破产等法定情形**。2. **形式要件**：持票人须履行**保全手续**，如按规定期限提示承兑或提示付款，并取得拒绝证明或退票理由书。

考点66：本票的概念与特征 [名&简] ★★★★★

- ① **概念**：本票是**出票人签发的**，**承诺自己在见票时**无条件支付**确定的金额**给收款人或者**持票人的票据**。
- ② **特征**：1. 本票是**自付证券**，基本当事人只有**出票人和收款人**。2. 我国票据法上的本票仅限于**银行本票**，且为**即期本票**。

考点67：支票的概念与特征 [名&简] ★★★★★

- ① 概念：支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
- ② 特征：1. 支票的付款人仅限于经批准办理支票存款业务的银行或金融机构。2. 支票是见票即付的票据，无承兑制度。3. 支票有空头支票的禁止规则。

考点68：证券发行的概念及法律特征 [名&简] ★★★★★

- ① 概念：证券发行是指证券的发行者为筹集资金依法向投资者以同一条件招募和出售股票、公司债券以及其他证券的活动。
- ② 法律特征：1. 证券发行主体应当具备法定资格。2. 证券发行的客体是特殊的金融商品。3. 证券发行必须依照法定的程序进行。4. 证券发行以筹集资金为主要目的。

考点69：证券承销的概念与方式 [名&简] ★★★★★

- ① 概念：证券承销是指证券公司根据与发行人签订的承销协议，协助证券发行人推销其证券的行为。
- ② 主要方式：1. 代销：承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人。2. 包销：承销期结束时，将未售出的证券全部自行购入。包销又可分为全额包销和余额包销。

考点70：证券上市的条件 [简] ★★★★★

- ① 股票上市条件：公司股本总额、股权分布、盈利能力、财务状况、守法记录等符合证券交易所的规定。例如，股本总额不少于人民币3000万元，公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上等。
- ② 公司债券上市条件：公司债券的期限为1年以上；实际发行额不少于人民币5000万元；申请上市时仍符合法定的公司债券发行条件等。

考点71：信息披露制度（持续信息公开） [简&论] ★★★★★

- ① 概念：信息披露是指证券发行人、上市公司及其他信息披露义务人，依法将影响投资者决策的重大信息予以公开的制度。
- ② 内容：主要包括发行信息披露（如招股说明书）和持续信息披露（如定期报告：年度报告、中期报告；临时报告：重大事件公告）。
- ③ 基本要求：信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

考点72：内幕交易行为的构成要件 [简&案] ★★★★★

- ① 行为主体：包括内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人。
- ② 内幕信息：指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。
- ③ 行为表现：在内幕信息公开前，买卖该证券、泄露该信息或者建议他人买卖该证券。

考点73：操纵市场行为的主要类型 [简&案] ★★★★★

- ① 连续交易操纵：单独或者合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量。
- ② 约定交易操纵：与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响交易价格或交易量。
- ③ 自买自卖操纵：在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响交易价格或交易量。

考点74：保险合同的分类（按保险标的） [简] ★★★★★

- ① 人身保险：是以人的寿命、健康和身体为保险标的的保险，具体可分为人寿保险、健康保险、意外伤害保险、年金保险等。
- ② 财产保险：是以财产及其有关利益为保险标的的保险，又称产物保险。按照保险标的的不同，财产保险可分为财产损失保险、责任保险、信用保险与保证保险。

考点75：投保人的主要义务 [简&案] ★★★★★

- ① 交付保险费义务：投保人应当按照合同约定支付保险费。
- ② 如实告知义务：订立合同时，保险人就保险标的或被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。
- ③ 危险增加通知义务：在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定

及时通知保险人。

④ **保险事故通知义务**：投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当**及时通知**保险人。

考点76：保险人的主要义务 [简&案] ★★★★★

① **承担保险责任义务**：发生保险事故后，保险人应当**及时核定**；对属于保险责任的，履行赔偿或者给付保险金义务。

② **说明义务**：对保险合同中**免除保险人责任的条款**，保险人在订立合同时应当做出足以引起投保人注意的提示，并明确说明。

③ **保密义务**：保险人对于在办理保险业务中知道的投保人、被保险人的业务和财产情况及个人隐私，负有**保密义务**。

考点77：保险代位求偿权的含义与行使条件 [简&案] ★★★★★

① **含义**：保险代位求偿权是指**因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利**。

② **行使条件**：1. 保险事故是由**第三者的行为**引起的。2. 被保险人对第三者享有**赔偿请求权**。3. 保险人已向被保险人**支付了保险赔偿金**。4. 代位求偿的金额以**保险人支付的赔偿金额为限**。

考点78：重复保险的概念与分摊规则 [名&简] ★★★★★

① **概念**：重复保险是指**投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故分别与两个以上保险人订立保险合同，且保险金额总和超过保险价值的保险**。

② **分摊规则**：重复保险的各保险人赔偿保险金的总和不得超过保险价值。除合同另有约定外，各保险人按照其**保险金额与保险金额总和的比例**承担赔偿保险金的责任。

考点79：人身保险合同的受益人 [简&案] ★★★★★

① **概念**：受益人是指**人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人**。

② **指定与变更**：受益人由**被保险人或者投保人指定**，投保人指定受益人时须经被保险人同意。被保险人或投保人可以**变更受益人**，投保人变更时须经被保险人同意。

③ **受益权丧失**：受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，**该受益人丧失受益权**。

考点80：保险业监督管理机构的职责 [简] ★★★★★

保险监督管理机构依法履行职责，可以采取下列措施：对保险公司等进行现场检查；进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；询问当事人；查阅、复制相关资料；查询涉嫌违法经营的银行账户；申请法院冻结或查封涉案财产等。

考点81：商法的渊源 [简] ★★★

① **法律**：全国人大及其常委会制定的法律中有关商事关系的内容，是我国商法的主要渊源。如《公司法》《证券法》《票据法》《保险法》等。

② **行政法规**：国务院制定的规范性文件中有关商事关系的内容，属于我国商法的重要渊源。如《公司登记管理条例》《商业特许经营管理条例》等。

③ **地方性法规、自治条例和单行条例**：其中涉及商事关系的内容，属于我国商法的辅助渊源。

④ **国务院部门规章**：如商务部、证监会等制定的有关商事活动的规章。

⑤ **国际条约和国际惯例**：我国缔结或参加的国际商事条约，以及国际商事惯例。

考点82：商事账簿的概念与法律意义 [名&简] ★★★★★

① **概念**：商事账簿是指**商事主体为了记载和表明其营业活动和财产状况，根据会计原则，依法制作的簿册**。主要包括会计凭证、会计账簿和财务会计报告。

② **法律意义**：1. 对商事主体自身而言，是**核算经营成果、制定经营策略的依据**。2. 对交易相对人及社会公众而言，是**了解企业资信的重要工具**。3. 对国家机关而言，是**实施监管、征税等的依据**。

考点83：公司章程的记载事项 [简] ★★★

① **绝对必要记载事项**：法律规定的章程中必须予以记载的、不可缺少的事项。缺少任何一项或记载不合

法，会导致整个章程无效。通常包括公司名称、住所、经营范围、注册资本等。

② **相对必要记载事项**：由法律列举规定的，可以听凭章程制定人自主决定是否载入章程的事项。一旦记载便发生法律效力；不予记载或记载不合法，仅该事项无效。

③ **任意记载事项**：只要不违反法律强行规定、公序良俗，章程制定人可根据需要载入的事项。一旦记载便具约束力；不予记载不影响章程效力。

考点84：公司设立中公司的法律地位 [简] ★★★

设立中公司是指**自订立公司章程起至公司登记成立前进行公司设立事项的组织体**。其法律地位类似于**合伙**，发起人之间的关系适用有关合伙的规定。设立中公司以**发起人名义**从事设立活动，所产生的债务，在公司成立后由公司承继；公司未能成立的，由发起人承担连带责任。

考点85：公司债券与股票的区别 [简] ★★★★★

① **法律性质不同**：公司债券表示**债权债务关系**，持有人是公司的债权人；股票表示**股权关系**，持有人是公司的股东。

② **收益与风险不同**：公司债券利息**固定**，且**优先于股利分配**，到期还本，风险较小；股票股利**不固定**，且在公司盈利并作出决议后方可分配，不能退股，风险较大。

③ **清偿顺序不同**：公司解散清算时，债券本金和利息的清偿**优先于**股东对公司剩余财产的分配。

考点86：公司董事、监事、高级管理人员的忠实义务 [简&案] ★★★★★

忠实义务要求董事、监事、高级管理人员在履行职责时，必须**以公司利益最大化为出发点**，不得使自身利益与公司利益相冲突。主要包括：1. 不得利用职权收受贿赂或其他非法收入。2. 不得侵占公司财产。3. 不得挪用公司资金。4. 不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。5. 不得违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保。6. 不得违反竞业禁止义务。

考点87：公司合并与分立的程序 [简] ★★★

① **公司合并程序**：1. 董事会制订合并方案。2. 股东（大）会作出特别决议。3. 签订合并协议。4. 编制资产负债表及财产清单。5. 通知并公告债权人。6. 办理合并登记。

② **公司分立程序**：与合并程序类似，需制订方案、股东会决议、编制财务清单、通知公告债权人、办理登记等。

考点88：公司解散的原因 [简] ★★★

① **自愿解散**：1. 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现。2. 股东会或者股东大会决议解散。3. 因公司合并或者分立需要解散。

② **强制解散**：1. 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。2. 人民法院依照《公司法》规定予以解散（公司僵局）。

考点89：公司清算组的职权 [简] ★★★

① 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单。

② 通知、公告债权人。

③ 处理与清算有关的公司未了结的业务。

④ 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款。

⑤ 清理债权、债务。

⑥ 处理公司清偿债务后的剩余财产。

⑦ 代表公司参与民事诉讼活动。

考点90：农民专业合作社的概念与特征 [名&简] ★★★

① **概念**：农民专业合作社是指**在农村家庭承包经营基础上，农产品的生产经营者或者农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织**。

② **特征**：1. 成员以**农民**为主体。2. 以**服务成员**为宗旨，谋求全体员工的共同利益。3. 成员地位平等，实行**民主管理**。4. 盈余主要按照**成员与合作社的交易量（额）比例**返还。

考点91：商业银行的贷款业务规则 [简&案] ★★★★★

商业银行贷款，应当遵守下列资产负债比例管理规定：1. 资本充足率不得低于8%。2. 流动性资产余额

与流动性负债余额的比例不得低于25%。3. 对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。此外，商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

考点92：票据的伪造与变造 [名&简] ★★★★★

- ① **票据伪造**：指假冒他人名义或虚构人名义而进行的票据行为，如伪造出票、背书、承兑、保证等签章。
- ② **票据变造**：指无变更权限的人，对票据上签章以外的记载事项加以改变的行为，如变更金额、日期等。
- ③ **法律后果**：伪造的签章无效，但不影响其他真实签章的效力。变造签章以外事项的，在变造之前签章的人，对原记载事项负责；在变造之后签章的人，对变造之后的记载事项负责。

考点93：本票与汇票的比较 [简] ★★★

- ① **当事人不同**：本票只有**出票人和收款人**两个基本当事人；汇票有**出票人、付款人和收款人**三个基本当事人。
- ② **出票人责任不同**：本票出票人**自己承担付款责任**；汇票出票人**委托他人付款**，承担担保责任。
- ③ **承兑制度不同**：本票**无须承兑**；远期汇票**需要承兑**。
- ④ **见票制度**：本票有**见票制度**（用于确定见票后定期付款本票的到期日）；汇票无此制度。

考点94：支票与汇票的比较 [简] ★★★

- ① **付款人资格**：支票付款人**必须是银行或其他金融机构**；汇票付款人**无此限制**。
- ② **付款时间**：支票仅限于**见票即付**；汇票可以是见票即付或远期付款。
- ③ **承兑制度**：支票**无须承兑**；远期汇票**需要承兑**。
- ④ **空头支票**：支票有**禁止签发空头支票**的规则；汇票无此直接规定。

考点95：证券交易的一般规则 [简] ★★★

- ① **依法交易规则**：证券交易当事人依法买卖的证券，必须是**依法发行并交付**的证券。非依法发行的证券，不得买卖。
- ② **限制性交易规则**：依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖。如公司发起人、董监高持股的转让限制。
- ③ **集中竞价交易规则**：在证券交易所内进行的证券交易，实行**集中竞价**方式，按照价格优先、时间优先的原则成交。

考点96：上市公司收购的完成 [简] ★★★

收购期限届满，被收购公司股权分布不符合上市条件的，该上市公司的股票应当由**证券交易所依法终止上市交易**；其余仍持有被收购公司股票股东，有权向收购人以收购要约的同等条件出售其股票，收购人应当收购。收购行为完成后，被收购公司不再具备股份有限公司条件的，应当依法**变更企业形式**。

考点97：保险合同的变更 [简] ★★★

- ① **主体变更**：主要指**投保人、被保险人的变更**。如财产保险中保险标的转让，受让人承继被保险人的权利和义务，但需通知保险人（货物运输保险合同和另有约定的合同除外）。
- ② **内容变更**：在合同有效期内，投保人和保险人经协商同意，可以**变更保险合同的有关内容**。变更保险合同的，应当由保险人在保险单或者其他保险凭证上批注或者附贴批单，或者由投保人和保险人订立变更的书面协议。

考点98：保险合同的解除 [简&案] ★★★★★

- ① **投保人解除权**：除法律另有规定或合同另有约定外，**保险合同成立后，投保人可以解除合同**，保险人不得解除合同。货物运输保险合同和运输工具航程保险合同，**保险责任开始后，合同当事人不得解除合同**。
- ② **保险人解除权**：保险人仅在**法定或约定情形**下有权解除合同。如投保人故意或重大过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或提高费率的；被保险人谎称或故意制造保险事故的等。

考点99：保险金的给付 [简&案] ★★★★★

保险人收到被保险人或者受益人的赔偿或者给付保险金的请求后，应当及时作出核定；情形复杂的，应

当在**30日内**作出核定。对属于保险责任的，在与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金的协议后**10日内**，履行赔偿或者给付保险金义务。任何单位和个人不得非法干预保险人履行赔偿或者给付保险金的义务，也不得限制被保险人或者受益人取得保险金的权利。

考点100：商事法律责任的特征〔简〕 ★★★

- ① **严格性**：商事责任比普通民事责任更为严格，以彰显其公共性的一面。例如，《证券法》对欺诈发行、内幕交易等规定了严格责任。
- ② **减轻责任的一面**：为鼓励交易，商事法也有减轻责任的安排，以促使商事主体敢于从事冒险行为。例如，公司法上的**有限责任安排**、保险法上的**风险分配机制**等。
- ③ **追责时效的特殊性**：1. **短期性**：与普通民事诉讼相比，商事诉讼多表现为短期时效。如《票据法》《公司法》上的短期时效。2. **可约定性**：在商事诉讼中，应当允许当事人约定比法定时效更短的时效。